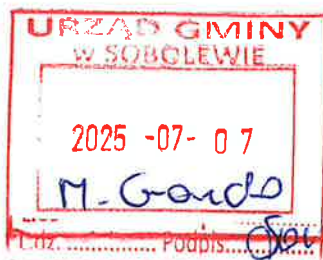


**SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM ODWOŁAWCZE
W SIEDLCACH**

ul. J. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce
tel./fax 25 632-73-53; tel. 25 644-07-76

SKO.4000 – 720/2025



Siedlce, dnia 19 maja 2025 r.

W087.2025.P

POSTANOWIENIE

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach w składzie:

Przewodnicząca zespołu

orzekającego:

Członkowie:

- Agata Maciąg

- Martyna Salach (spr.)

- Urszula Niewiatowska

działając na podstawie art. 1, art. 2, art. 18 ust. 1 i art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz.U. z 2018 r., poz. 570) oraz art. 17 pkt 1, art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 r., poz. 572), po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2025 r. wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Maciejowice o wyznaczenie organu właściwego do rozpatrzenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 1470 w miejscowości Oblin, gmina Maciejowice złożonego przez Pana Tomasza Kwiatkowskiego, pełniącego funkcję Burmistrza Maciejowic

postanawia:

wyznaczyć do załatwienia sprawy Wójta Gminy Sobolew

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 22 kwietnia 2025 r. (data wpływu do Kolegium 25 kwietnia 2025 r.), z upoważnienia Burmistrza, Sekretarz Gminy zwrócił się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach z wnioskiem o wyznaczenie organu właściwego do wydania decyzji dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 1470 w miejscowości Oblin, gmina Maciejowice. We wniosku wskazano, że Pan Tomasz Kwiatkowski pełni funkcję Burmistrza Maciejowic.

Po zapoznaniu się z wnioskiem Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach ustaliło i zważyło co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 24 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572 – dalej k.p.a.), pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie swego małżonka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia. Natomiast przepis art. 25 §1 pkt 1 k.p.a. wskazuje, że organ administracji publicznej podlega wyłączeniu od załatwienia sprawy dotyczącej interesów majątkowych jego kierownika lub osób pozostających z tym kierownikiem w stosunkach określonych w art. 24 § 1 pkt 2 i 3.

Stosownie natomiast do brzmienia art. 26 §2 pkt 1 k.p.a., w przypadku wyłączenia organu w okolicznościach przewidzianych w art. 25 § 1 pkt 1 – sprawę załatwia organ wyższego stopnia nad organem załatwiającym sprawę. Organ wyższego stopnia może do załatwienia sprawy wyznaczyć inny podległy sobie organ.

Mając na uwadze, że wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Maciejowice dotyczył wyznaczenia organu do wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy na wstępie należy wskazać, że materialnoprawną podstawę do wydania decyzji w rozpoznawanej sprawie winny stanowić przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2024 r., poz. 1130 ze zm.) – dalej jako u.p.z.p.

Zgodnie z art. 60 ust. 1 u.p.z.p. decyzję o warunkach zabudowy wydaje, z zastrzeżeniem ust. 3, wójt, burmistrz albo prezydent miasta po uzgodnieniu z organami, o których mowa w art. 53 ust. 4, i uzyskaniu uzgodnień lub decyzji wymaganych przepisami odrębnymi. Przestanki do wydania decyzji o warunkach zabudowy określa art. 61 u.p.z.p. Zgodnie z nim, wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:

- 1) co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu,
 - 1a) teren jest położony na obszarze uzupełnienia zabudowy,
 - 2) teren ma dostęp do drogi publicznej,
 - 3) istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwzględnieniem ust. 5, jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego,
 - 4) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1,
 - 5) decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi,
 - 6) zamierzenie budowlane nie znajdzie się w obszarze:
 - a) w stosunku do którego decyzją o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 555 i 834), ustanowiony został zakaz, o którym mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 tej ustawy,
 - b) strefy kontrolowanej wyznaczonej po obu stronach gazociągu, o którym mowa w art. 53 ust. 5e pkt 2,

c) strefy bezpieczeństwa wyznaczonej po obu stronach rurociągu.

W sprawie niniejszej z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy – do wydania której właściwy jest Burmistrz Maciejowic – wystąpił Pan Tomasz Kwiatkowski.

W świetle powołanego stanu faktycznego i prawnego Pan Tomasz Kwiatkowski pełniący urząd Burmistrza Maciejowic nie może w sprawie indywidualnej dotyczącej ustalenia warunków zabudowy występować jednocześnie jako wnioskodawca oraz jako organ rozpoznający sprawę i wydający w tym zakresie rozstrzygnięcia, w tym decyzję.

W rozpoznawanej sprawie należy przyjąć, że zachodzi określona w art. 25 § 1 pkt 1 k.p.a. przyczyna wyłączenia Burmistrza Miasta i Gminy Maciejowice, jako organu administracji publicznej od załatwienia wniosku z dnia 11 kwietnia 2025 r. Dlatego też zastosowanie będzie miał art. 26 § 2 k.p.a., zgodnie z którym w przypadku wyłączenia organu sprawę załatwia w okolicznościach przewidzianych w art. 25 § 1 pkt 1 – organ wyższego stopnia nad organem załatwiającym sprawę, który jednocześnie może do załatwienia sprawy wyznaczyć inny podległy sobie organ.

Przepis ten nie precyzuje, kiedy i na podstawie jakich przesłanek organy wyższego stopnia mogą przekazać sprawę do załatwienia organowi podległemu. Zgodnie z przyjętym poglądem w doktrynie należy to do uznania tych organów. Podjęcie działania w trybie art. 26 § 2 k.p.a. jest wyłącznie skorzystaniem z uprawnienia organu wyższego stopnia do delegowania swoich kompetencji na jeden z podległych organów (tak Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 18 października 2005 r. sygn. akt I OW 204/05 – inf. LEX nr 201387).

Uwzględniając powyższe oraz mając na uwadze pełną możliwość realizacji zasady dwuinstancyjności postępowania administracyjnego, wynikającej z art. 15 k.p.a., Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach postanowiło do załatwienia przedmiotowej sprawy wyznaczyć Wójta Gminy Sobolew.

Przy wyborze organu Kolegium miało na uwadze ekonomikę postępowania.

Z tych też względów postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE:

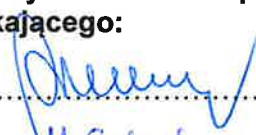
Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie. Zgodnie z art. 142 k.p.a. strona może je zaskarżyć w odwołaniu od decyzji.

Otrzymują:

1. Burmistrz Maciejowic (elektronicznie)
2. Pan Tomasz Kwiatkowski
Podstolice 13,
08-480 Maciejowice
3. Wójt Gminy Sobolew
ul. Rynek 1,
08-460 Sobolew
(wraz z wnioskiem Pana
Tomasza Kwiatkowskiego)
4. Aa

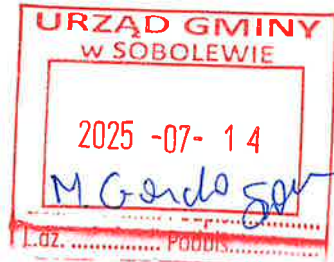


Podpisy członków zespołu orzekającego:

1. 
2. 
3. 



RI.6730.66.2025.RB



4181.2025.P

Maciejowice, dnia 08.07.2025 r.

Wójt Gminy Sobolew

ul. Rynek 1

08-460 Sobolew

Na podstawie decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego nr SKO.4000-720/2025 z dnia 19.05.2025 r., dotyczącą wyznaczenia organu właściwego do załatwienia sprawy o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. nr ewid. 1470 w miejscowości Podoblin, gmina Maciejowice – złożonego przez Pana Tomasza Kwiatkowskiego, pełniącego funkcję Burmistrza Maciejowic – przekazuję niniejszym kompletną dokumentację sprawy wraz z wnioskiem.

Proszę o dalsze prowadzenie postępowania zgodnie z właściwością wyznaczoną w powyższej decyzji SKO.

Załączniki:

1. Wniosek Inwestora o ustalenie warunków zabudowy
2. Komplet akt sprawy
3. Decyzja SKO nr SKO.4000-720/2025 z dnia 19.05.2025 r.

Z up. BURMISTRZA

mgr Sebastian Kieliszek
SEKRETARZ GMINY**Otrzymują:**

1. A/a
2. Wnioskodawca

Sprawę prowadzi:

Radosław Budyta

Podinsp. ds. inwestycji i dróg

tel. 608-576--846



RI. 630.66.2025

WNIOSEK

o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

Podstawa prawna: art. 52 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, z późn. zm.)

1. ORGAN

Nazwa: **BURMISTRZ MACIEJOWIC**

2. RODZAJ WNIOSKU

☐ o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego ¹⁾

☒ o ustalenie warunków zabudowy

3. DANE WNIOSKODAWCY ²⁾

Imię i nazwisko lub nazwa: **Tomasz Kwiatkowski**

Kraj: **Polska** Województwo: **Mazowieckie**

Powiat: **Garwoliński** Gmina: **Maciejowice**

Ulica: - Nr **13** domu: Nr lokalu: —

Miejscowość: **Podstolice** Kod pocztowy: **08-480**

E-mail ³⁾: Nr tel. ³⁾:

Adres skrytki ePUAP lub adres do doręczeń elektronicznych ⁴⁾:

3.1. Czy wnioskodawca jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym terenu objętego wnioskiem?

☒ tak ☐ nie

4. DANE WNIOSKODAWCY (DO KORESPONDENCJI) ²⁾

Wypełnia się, jeżeli adres do korespondencji wnioskodawcy jest inny niż wskazany w pkt 3.

Kraj: Województwo:

Powiat: Gmina:

Ulica: Nr domu: Nr lokalu:

Miejscowość: Kod pocztowy:

E-mail ³⁾: Nr tel. ³⁾:

Adres skrytki ePUAP lub adres do doręczeń elektronicznych ⁴⁾:

5. DANE PEŁNOMOCNIKA ²⁾

Wypełnia się, jeżeli wnioskodawca ustanowił pełnomocnika lub pełnomocnika do doręczeń.

☐ pełnomocnik ☐ pełnomocnik do doręczeń

Imię i nazwisko lub nazwa:

Kraj: Województwo:

Powiat: Gmina:

Ulica: Nr domu: Nr lokalu:

Miejscowość: Kod pocztowy:

E-mail ³⁾: Nr tel. ³⁾:

Adres skrytki ePUAP lub adres do doręczeń elektronicznych ⁴⁾:

6. TEREN OBJĘTY WNIOSKIEM ⁵⁾

Ulica ³⁾: Nr domu ³⁾:

Miejscowość ³⁾:Podoblin..... Kod pocztowy ³⁾:08-480.....

Identyfikator działki lub działek ewidencyjnych ⁶⁾:68/3.....

Województwo	Powiat	Gmina	Obręb ewidencyjny	Arkusz mapy ³⁾	Numer działki ewidencyjnej
Mazowieckie	Garwoliński	Maciejowice	0022	-	68/3

7. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

7.1. Nazwa inwestycji: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

7.2. Sposób wyznaczenia terenu inwestycji wskazanego w punkcie 6:

☐ Teren inwestycji obejmuje całą działkę ewidencyjną lub działki ewidencyjne.

☐ Teren inwestycji obejmuje część działki ewidencyjnej lub działek ewidencyjnych ⁷⁾.

7.2.1. Powierzchnia terenu inwestycji w metrach kwadratowych, w przypadku gdy teren inwestycji obejmuje część co najmniej jednej działki ewidencyjnej: 3572 m²

7.3. W przypadku gdy inwestycja dotyczy istniejącej zabudowy i zagospodarowania terenu, istniejąca zabudowa:

7.4. Obecny sposób zagospodarowania terenu inwestycji ⁸⁾:teren rolny.....

7.5. Projektowany sposób zagospodarowania terenu inwestycji ⁸⁾:mieszkalna.....

7.6. Parametry dotyczące terenu inwestycji:

Wyszczególnienie	Nie dotyczy	Istniejąca	Projektowana	
			minimalna	maksymalna
7.6.1. Powierzchnia zabudowy [m ²]	☐		100 m ²	450 m ²
7.6.2. Powierzchnia biologicznie czynna [m ²]	☐		2822 m ²	3272 m ²
7.6.3. Powierzchnia podlegająca przekształceniu [m ²]	☐		3572 m ²	3572 m ²

7.7. Sposób oddziaływania, w przypadku gdy obszar oddziaływania obiektu wykracza poza teren inwestycji:

.....Nie dotyczy.....

7.8. Dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko, w szczególności określenie rodzaju przedsięwzięcia w nawiązaniu do przepisów odrębnych, w przypadku gdy inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:Nie dotyczy.....

7.9. Czy inwestycja dotyczy:

☐ wolnostojącego, nie więcej niż dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m², o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z późn. zm.)

☐ biogazowni rolniczej spełniającej warunki określone w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a także ich funkcjonowaniu (Dz. U. poz. 1597)

☐ strategicznej inwestycji w zakresie sieci dystrybucyjnej, o której mowa w art. 1 ust. 2 pkt 4a ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1680, z późn. zm.)

☐ zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, o którym mowa w art. 248 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54) (w przypadku zaznaczenia tej opcji należy uzupełnić załącznik E)

7.10. Łączna powierzchnia sprzedaży w metrach kwadratowych, w przypadku gdy inwestycja dotyczy obiektu

handlowego:.....Nie dotyczy.....

7.11. Powierzchnia gospodarstwa rolnego w metrach kwadratowych, w przypadku gdy inwestycja jest związana z gospodarstwem rolnym:..... Nie dotyczy.....

7.12. Dodatkowe informacje dotyczące terenu inwestycji ³⁾:..... Nie dotyczy.....

8. OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA

8.1. Dostęp do drogi publicznej:

☐ nie dotyczy ☒ bezpośredni ☐ pośredni ⁹⁾ (droga wewnętrzna) ☐ pośredni ⁹⁾ (służebność)

Identyfikator działki lub działek ewidencyjnych ⁶⁾:..... 55.....

Województwo	Powiat	Gmina	Obręb ewidencyjny	Arkusz mapy ³⁾	Numer działki ewidencyjnej
Mazowiecki	Garwoliński	Maciejowice	0022	-	55

8.1.1. Dodatkowe informacje dotyczące dostępu do drogi publicznej ³⁾:

8.2. Wnioskowana liczba miejsc do parkowania:

Wyszczególnienie	Nie dotyczy	Istniejąca liczba miejsc do parkowania	Projektowana liczba miejsc do parkowania	
			minimalna	maksymalna
8.2.1. garaż	☐			
8.2.2. parking	☐		1	1
8.2.3. inne	☐			

8.2.4. Dodatkowe informacje dotyczące miejsc do parkowania ³⁾:

A. ZAŁĄCZNIK - DANE DOTYCZĄCE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Nr egzemplarza ¹⁰⁾:

A.1. Informacje dotyczące infrastruktury technicznej:

Infrastruktura techniczna	Nie dotyczy	Wyszczególnienie	Istniejące	Projektowane
A.1.1. Dostęp do wody	☐	przyłącze wodociągowe	☐	☐
		studnia do poboru wody pitnej	☐	☐
		inne	☐	☐
		zapotrzebowanie oraz dodatkowe informacje ¹¹⁾ : 20 m ³ /msc		
A.1.2. Odprowadzanie ścieków	☐	przyłącze kanalizacyjne	☐	☐
		bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe	☐	☒
		indywidualna oczyszczalnia ścieków	☐	☐
		inne	☐	☐
zapotrzebowanie oraz dodatkowe informacje ¹¹⁾ : 20 m ³ /msc				
A.1.3. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków innych niż w pkt A.1.2	☐	przyłącze kanalizacyjne po wcześniejszym podczyszczeniu	☐	☐
		bezodpływowy zbiornik na ścieki	☐	☐
		indywidualna oczyszczalnia ścieków	☐	☐
		bezodpływowy zbiornik na ścieki odzwierzęce	☐	☐
		plyta obornikowa	☐	☐
		inne	☐	☐
zapotrzebowanie oraz dodatkowe informacje ¹¹⁾ :				
A.1.4. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych	☐	przyłącze kanalizacji deszczowej	☐	☐
		na własny nieutwardzony teren inwestycji	☐	☐
		na własny teren inwestycji, do dołów chłonnych lub zbiorników retencyjnych	☐	☐
		inne	☐	☐
zapotrzebowanie oraz dodatkowe informacje ¹¹⁾ :				
A.1.5. Dostęp do energii elektrycznej	☐	przyłącze do sieci	☐	☐
		instalacja pozyskująca energię elektryczną ze źródeł odnawialnych	☐	☐
		inne	☐	☐
		zapotrzebowanie oraz dodatkowe informacje ¹¹⁾ : 400kWh /msc		
A.1.6. Dostęp do gazu	☒	przyłącze do sieci	☐	☐
		naziemny zbiornik na gaz płynny	☐	☐
		podziemny zbiornik na gaz płynny	☐	☐
		inne	☐	☐
zapotrzebowanie oraz dodatkowe informacje ¹¹⁾ :				
A.1.7. Źródło ciepła	☐	przyłącze do sieci ciepłowniczej	☐	☐
		indywidualne źródło ciepła	☐	☒
		instalacja pozyskująca energię cieplną ze źródeł odnawialnych	☐	☐
		inne	☐	☐
zapotrzebowanie oraz dodatkowe informacje ¹¹⁾ :				
A.1.8. Gospodarka odpadami	☐	zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy	☐	☒
		inne	☐	☐
		zapotrzebowanie oraz dodatkowe informacje ¹¹⁾ :		
A.1.9. Zaopatrzenie w środki łączności	☒	przyłącze do sieci	☐	☐
		zapotrzebowanie oraz dodatkowe informacje ¹¹⁾ :		

A.2. Dodatkowe informacje z zakresu infrastruktury technicznej ³⁾:

B. ZAŁĄCZNIK - DANE DOTYCZĄCE BUDYNKU | Nr egzemplarza ¹⁰⁾ :B.1. Nazwa budynku ³⁾ : **Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący**

B.2. Funkcja budynku (zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych):

..... **Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący**

B.2.1. Liczba lokali mieszkalnych w przypadku budynku mieszkalnego:

istniejąca: projektowana: **1**B.3. Rodzaj prac dotyczących budynku ¹²⁾ :☒ **budowa**☐ odbudowa☐ rozbudowa☐ nadbudowa☐ przebudowa☐ zmiana sposobu użytkowania☐ inne:

B.4. Charakterystyczne parametry budynku:

Wyszczególnienie	Nie dotyczy	Istniejąca	Projektowana	
			minimalna	maksymalna
B.4.1. Szerokość elewacji frontowej [m]	☐		10	25
B.4.2. Suma powierzchni kondygnacji nadziemnych [m ²]	☐		200	650
B.4.3. Liczba kondygnacji nadziemnych	☐		1	2
B.4.4. Suma powierzchni kondygnacji podziemnych [m ²]	☐		0	0
B.4.5. Liczba kondygnacji podziemnych	☐		0	0
B.4.6. Wysokość [m]	☐		5	12
B.4.7. Kąt nachylenia dachu [stopnie]	☐		15	45

B.4.8. Rodzaj poddasza, jeśli znajduje się w budynku:

☒ użytkowe ☐ nieużytkowe ☐ nie dotyczy

B.5. Informacje dotyczące dachu:

Wyszczególnienie	Płaski	Jednospadowy	Dwuspadowy	Czterospadowy	Wielospadowy	Bez zmian	Inny
B.5.1. Rodzaj projektowanego dachu	☐	☐	☒	☒	☒	☐	☐
Dodatkowe informacje ³⁾ :							
Wyszczególnienie	Symetryczny	Bez zmian	Inny				
B.5.2. Projektowany układ głównych połaci dachu	☐	☐	☒				
Dodatkowe informacje ³⁾ :							
Wyszczególnienie	Prostopadły	Równoległy	Bez zmian	Inny			
B.5.3. Projektowany kierunek głównej kalenicy w stosunku do frontu działki	☒	☒	☐	☐			
Dodatkowe informacje ³⁾ :							
Projektowany rodzaj i kolor pokrycia dachowego w przypadku obiektów lub terenu objętych ochroną konserwatorską:							

B.6. Odległość budynku zwróconego ścianą z oknami lub drzwiami od granicy działki budowlanej:

☐ **4 m i więcej** ☐ mniej niż 4 m

B.7. Odległość budynku zwróconego ścianą bez okien i drzwi od granicy działki budowlanej:

☐ **3 m i więcej** ☐ mniej niż 3 mB.8. Inne parametry budynku niewymienione powyżej, w tym dotyczące uwarunkowań wynikających z funkcjonującej ochrony konserwatorskiej w przypadku obiektów lub terenu nimi objętych oraz dotyczące uwarunkowań wynikających z położenia na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią: **Nie dotyczy**B.9. Liczba budynków o takich samych parametrach, w przypadku gdy wniosek obejmuje większą liczbę takich budynków: **Nie dotyczy**

C. ZAŁĄCZNIK - DANE DOTYCZĄCE OBIEKTU BUDOWLANEGO NIEBĘDĄCEGO BUDYNKIEM | Nr egzemplarza ¹⁰⁾:

C.1. Nazwa obiektu budowlanego niebędącego budynkiem ³⁾: **bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe**

C.2. Rodzaj obiektu niebędącego budynkiem:

☒ budowa ☐ urządzenie wodne ☐ inne:

C.3. Rodzaj prac dotyczących obiektu ¹²⁾:

☒ budowa ☐ odbudowa ☐ rozbudowa ☐ nadbudowa
☐ przebudowa ☐ zmiana sposobu użytkowania ☐ inne:

C.4. Charakterystyczne parametry obiektu:

Wyszczególnienie	Nie dotyczy	Istniejąca	Projektowana	
			minimalna	maksymalna
C.4.1. Powierzchnia [m ²]	☐			
C.4.2. Kubatura, objętość, pojemność [m ³]	☐		5	10
C.4.3. Długość [m]	☐			
C.4.4. Szerokość [m]	☐			
C.4.5. Wysokość [m]	☐			

C.4.6. Inne parametry obiektu budowlanego, niezdefiniowane powyżej ³⁾:

C.5. Liczba obiektów budowlanych niebędących budynkami o takich samych parametrach, w przypadku gdy wniosek obejmuje większą liczbę takich obiektów:

D. ZAŁĄCZNIK - DANE DOTYCZĄCE SKŁADOWISKA ODPADÓW

Nr egzemplarza¹⁰⁾ :

- D.1. Docelowa rzędna składowiska odpadów:
- D.2. Roczna ilość składowanych odpadów oraz rodzaje składowanych odpadów¹³⁾ :
- D.3. Całkowita ilość składowanych odpadów oraz rodzaje składowanych odpadów¹³⁾ :
- D.4. Sposób gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania ścieków:
- D.5. Sposób gromadzenia, oczyszczania i wykorzystywania lub unieszkodliwiania gazu składowiskowego:
- D.6. Inne parametry składowiska odpadów, niezdefiniowane powyżej³⁾:

E. ZAŁĄCZNIK - DANE DOTYCZĄCE ZAKŁADU O ZWIĘKSZONYM LUB DUŻYM RYZYKU WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ

Nr egzemplarza ¹⁰⁾ :

E.1. Kwalifikacja inwestycji:

- ☐ zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej
- ☐ zakład o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

E.2. Przewidywane rodzaje i ilości substancji niebezpiecznych w zakładzie, decydujących o zaliczeniu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej:

E.3. Przewidywany zasięg potencjalnych skutków poważnych awarii przemysłowych wykracza poza teren inwestycji:

- ☐ tak ☐ nie

E.4. Informacje i dane na temat obszaru, skali i prawdopodobieństwa wystąpienia potencjalnych skutków poważnych awarii przemysłowych wykraczających poza teren inwestycji, z uwzględnieniem wartości parametrów granicznych oddziaływania potencjalnych skutków tych awarii w zakresie palności, wybuchowości i toksyczności substancji niebezpiecznych¹⁴⁾:

E.5. Dodatkowe informacje:

9. OŚWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

☐ Wyrażam zgodę

☐ Nie wyrażam zgody

na doręczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

10. ZAŁĄCZNIKI

Wyszczególnienie - załącznik:

☒ A

☒ B

☐ C

☐ D

☐ E

Liczba egzemplarzy załącznika:

.....

.....

.....

.....

.....

- ☐ Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111)) - jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika
- ☐ Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej - jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
- ☒ Mapa zasadnicza lub, w przypadku jej braku, mapa ewidencyjna w postaci:
 - ☐ elektronicznej, w obowiązującym państwowym układzie odniesień przestrzennych
 - ☐ papierowej
- ☒ Określenie granic terenu objętego wnioskiem, pokazanych na kopii mapy będącej załącznikiem, jeśli teren inwestycji stanowi część działki ewidencyjnej lub działek ewidencyjnych, **wraz z podaniem wymiarów**
- ☐ Określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu **wraz z oznaczeniem frontu terenu** oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i **gabarytów projektowanych obiektów budowlanych** oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione w formie graficznej
- ☐ Kopia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm.)
- ☐ Dokumenty potwierdzające zapewnienie dostępu inwestycji do infrastruktury technicznej, w tym w zakresie dostaw energii i w zakresie dostaw wody oraz odbioru ścieków bytowych
- ☐ Obszar wystąpienia potencjalnych skutków poważnych awarii przemysłowych, przedstawiony w czytelnej technice graficznej - jeżeli wychodzą one poza teren inwestycji lub odrębne opracowanie analityczno-ocenne dotyczące możliwości oraz warunków realizacji inwestycji - zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej
- ☐ Dokumenty wynikające z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, z późn. zm.) - jeżeli inwestycja znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.
- ☐ Inne (w tym np. licencja mapy, dokumenty, które pozwolą na ocenę spełnienia warunku dostępu do drogi publicznej):
.....
.....
.....

11. PODPIS WNIOSKODAWCY (PEŁNOMOCNIKA) I DATA PODPISU

Podpis powinien być czytelny.

Podpis i datę podpisu umieszcza się w przypadku składania wniosku w postaci papierowej.

Podpis:

Roman Kukulski

Data:

11.04.2025

Objaśnienia:

- ¹⁾ Cele publiczne w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, z późn. zm.).
- ²⁾ Należy podać w pkt 3 adres zamieszkania bądź siedziby składającego pismo. W przypadku wypełnienia pkt 4 należy podać adres do korespondencji składającego pismo, a w przypadku wypełnienia pkt 5 - adres zamieszkania bądź siedziby pełnomocnika, na który będzie doręczane pismo. W przypadku większej liczby składających pismo lub

pełnomocników dane kolejnych składających pismo lub pełnomocników dodaje się w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dołącza do formularza.

- 3) Nieobowiązkowo.
- 4) Adres skrytki ePUAP lub do doręczeń elektronicznych (NIE JEST TO ADRES E-MAIL) wskazuje się w przypadku wyrażenia zgody na doręczanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem przypadków, w których organ w świetle przepisów ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 285, z późn. zm.) ma obowiązek doręczenia korespondencji na adres do doręczeń elektronicznych.
- 5) W przypadku większej liczby działek ewidencyjnych składających się na teren objęty wnioskiem dane kolejnych działek ewidencyjnych dodaje się w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dołącza do formularza.
- 6) W przypadku formularza w postaci papierowej zamiast identyfikatora działki ewidencyjnej lub działek ewidencyjnych można wskazać jednostkę ewidencyjną, obręb ewidencyjny i nr działki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jeżeli występuje. W przypadku formularza w postaci elektronicznej podaje się wyłącznie identyfikator działki ewidencyjnej lub działek ewidencyjnych.
- 7) W przypadku określenia granic terenu objętego wnioskiem jako część działki ewidencyjnej lub działek ewidencyjnych wymagane jest określenie granic terenu w formie graficznej.
- 8) Zgodnie ze standardami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - ZGODNIE Z NAZEWNICTWEM z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2404).
- 9) W przypadku pośredniego dostępu do drogi publicznej należy wskazać wszystkie działki ewidencyjne umożliwiające dostęp wraz z działką ewidencyjną obejmującą drogę publiczną.
- 10) W przypadku większej liczby obiektów dane kolejnych obiektów dodaje się w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dołącza do formularza. Łączną liczbę egzemplarzy poszczególnych załączników należy wskazać w pkt 10.
- 11) W przypadku określania zapotrzebowania należy podać przewidywaną jednostkę i czas, np. m³/miesiąc. Podanie dodatkowych informacji jest nieobowiązkowe, z wyjątkiem zaznaczenia pola „inne” (wówczas określenie dodatkowych informacji jest obowiązkowe).
- 12) Możliwość wybrania wielu odpowiedzi.
- 13) W przypadku podawania ilości składowanych odpadów należy określić jednostkę miar.
- 14) Parametry graniczne oddziaływania potencjalnych skutków poważanych awarii przemysłowych w zakresie palności, wybuchowości i toksyczności substancji niebezpiecznych, wykorzystywane do celów planowania i zagospodarowania przestrzennego, powinny być dobrane z uwzględnieniem przewidywanych uwarunkowań występujących w konkretnym przypadku, zgodnie ze standardami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 73a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska oraz z zasadami wiedzy technicznej.